



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/117/2020
מס' תיק: 6/413/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

1. לוי אלקנה 2. לוי הדסה באמצעות ב"כ: עו"ד שלמה אייזנשטיין רחוב נהר הירדן 1 בית שמש טל: 02-5828044 פקס: 02-5874647	תיק מס': 6/117/2020	התובעים:
--	----------------------------	------------------------

נגד

1. פניאל ישראל קלמן 2. פניאל יעל רבקה באמצעות ב"כ: עו"ד משה מילר רמב"ן 5 (קומה 2) ירושלים טל: 02-6543834 פקס: 073-7388800	הנתבעים:
---	------------------------

1. פניאל ישראל קלמן 2. פניאל יעל רבקה באמצעות ב"כ: עו"ד משה מילר רמב"ן 5 (קומה 2) ירושלים טל: 02-6543834 פקס: 073-7388800	תיק מס': 6/431/2020	שולחי הודעה לצד שלישי:
---	----------------------------	---

נגד

חברת אבן בדולח בע"מ יונה 27, רמת גן	צד שלישי:
---	-------------------------

החלטה

1. בגדרה של החלטה זו נדרשתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בהודעה לצד שלישי שהגישו המחזיקים בדירה בבית משותף, אשר רשומה לטובתם הערת אזהרה מיום 6.12.2009 על פי הסכם לרכישת הדירה, נגד חברה קבלנית שבנתה הבית המשותף ועודנה רשומה הבעלים של הדירה. בתוך כך, נדרשתי לשאלה מיהו 'בעל דירה' לעניין סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/117/2020
מס' תיק: 6/413/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקובע החובה החלה על בעל דירה לתקן ליקוי בדירתו העלול לגרום נזק לדירה
אחרת בבית המשותף.

רקע עובדתי וההליכים

2. עניינן של התובענות שלפניי בבית משותף ברחוב שמעיה 32 בבני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 1762 בגוש 6122 (להלן - "הבית המשותף"). על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנרשם עם מתן צו לרישום הבית המשותף ביום 30.4.2013.

3. התובעים, לוי אלקנה והדסה (להלן - "התובעים"), הם הבעלים של דירה המצויה בקומה השלישית בבית המשותף. הנתבעים, פניאל ישראל קלמן ויעל רבקה (להלן - "הנתבעים"), הם המחזיקים בדירת הגג (דירת פנטהאוז) בבית המשותף, המצויה בקומה הרביעית מעל דירת התובעים. לטובת הנתבעים רשומה, מזה למעלה מעשור, הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") בגין עסקה לרכישת הדירה מהחברה הקבלנית אשר בנתה הבית המשותף, אבן הבדולח בע"מ (להלן - "אבן הבדולח").

4. בכתב התביעה עתרו התובעים למתן צו עשה המורה לנתבעים לתקן ליקויים בדירתם, לרבות במרפסת השמש הצמודה לדירה, הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה בדירת התובעים. בד בבד, עתרו התובעים למתן צו עשה זמני, המורה לנתבעים לבצע עבודות שונות לתיקון הליקויים במרפסת השמש.

5. בדיון בבקשה לסעד זמני שהתקיים לפניי ביום 1.3.2020, הורתי בהסכמת הצדדים כי התובעים יבצעו העבודות הדרושות לתיקון הליקויים במרפסת השמש בדירת הנתבעים ויישאו בעלות ביצוען (מימון ביניים), תוך שהנתבעים יאפשרו לתובעים גישה למרפסת השמש לביצוע העבודות. עוד הוסכם, כי שאלת האחריות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, וכפועל יוצא החובה לשאת בעלות ביצועו, תתברר בגדרי ההליך העיקרי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/117/2020
מס' תיק: 6/413/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. התובעים פעלו בהתאם להחלטה מיום 1.3.2020 וביצעו העבודות הדרושות לתיקון הליקויים במרפסת השמש בדירת הנתבעים. בתוך כך, הודיעו התובעים כי הצדדים מנהלים משא ומתן לסיום המחלוקת שנותרה על דרך הפרשה.
7. משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקת בפרשה, הגישו הנתבעים ביום 19.7.2020 כתב הגנה וכן הודעה לצד שלישי נגד אבן הבדולח. במסגרת ההודעה לצד שלישי, טענו הנתבעים (שולחי ההודעה לצד שלישי), כי עניינה של התביעה העיקרית בבעיית נזילה שקיימת בדירת הנתבעים מאז בנתה אבן הבדולח את הבית המשותף. בעניין זה אף ניתן בעבר פסק דינה של כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, וכן פסק דינו של בית משפט שלום בתל אביב יפו בבקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט. במסגרתם, קיבלה על עצמה אבן הבדולח לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים. עבודות שביצעה אבן הבדולח בדירת הנתבעים בשנת 2016, כמו גם ניסיונותיה "לתקן את הבעיה ב-8 השנים האחרונות", לא הביאו למיגור הליקויים וממילא נזקי הרטיבות והנזילה בדירת התובעים. לפיכך, יש להורות אחריות אבן הבדולח לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, אשר "בנתה את הבנין, ומשלא עשתה את הניקוז למי הגשמים באופן תקין."
8. ביום 23.7.2020 התקיים לפניי דיון כתביעה העיקרית, במסגרתו ביקשתי עמדת הנתבעים בשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בהודעה לצד שלישי. לבקשת הנתבעים, נתתי בידם ארכה להשלמת טיעון בכתב בסוגיה זו, תוך שהורתי מועדים לתגובה ולתשובה לתגובה.
9. הצדדים הגישו טיעוניהם בכתב, לרבות לאחר ארכות שניתנו בידי הנתבעים לעשות כן. אביא עיקרם.

עיקרי טענות הצדדים

10. לטענת הנתבעים, למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בהודעה לצד שלישי, שכן אבן הבדולח היא הבעלים הרשום של הדירה. סירובה להשלים רישום הדירה על שם הנתבעים רובץ לפתחה אף לעניין החבות לביצוע עבודות לתיקון ליקויי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/117/2020
מס' תיק: 6/413/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרטיבות בדירת הנתבעים, ובנסיבות דנן, נשיאה בעלות ביצוען. עוד כנטען, אבן הבדולח היתה צד להליך קודם שהתנהל לפני המפקחת על רישום מקרקעין, באותו עניין, לקחה על עצמה לתקן הליקויים, ומשכשלה לעשות כן, נקטו התובעים ההליך דנן נגד הנתבעים. כאמור, בעיית הרטיבות קיימת מאז נבנה הבית המשותף על ידי אבן הבדולח והיא החייבת בביצוע העבודות הדרושות לתיקונה. משלא קיימה פסק הדין, יש לאפשר צירופה להליך בדרך של מתן הודעה לצד שלישי.

11. לטענת התובעים, אין חולק כי הנתבעים זכאים להירשם הבעלים של הדירה, מששילמו מלוא התמורה ומחזיקים בה שנים רבות. אי השלמת רישום הדירה על שם הנתבעים נעוצה במחלוקת שבינם לבין אבן הבדולח בקשר עם חתימה על כתב ויתור, שאינו מעניינם של התובעים. ברי כי בנסיבות אלה יש לראות הנתבעים בעלי הדירה. כפועל יוצא, נעדר המפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בהודעה לצד שלישי. לגופם של דברים, הוסיפו התובעים וטענו כי חרף החובה המוחלטת החלה על הנתבעים לתקן הליקויים בדירתם, אשר שנה אחר שנה הסבו לתובעים נזקים קשים בשל חדירות מי גשם לדירתם, לא עשו הנתבעים דבר בעניין.

דיון והכרעה

12. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק - "בתים משותפים"). הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו, כי "למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית."

13. בהתאם להוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/117/2020
מס' תיק: 6/413/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה
20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016).

14. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון
בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון
החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים
בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין
סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה
לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף. אשר לזהות הצדדים, נקבע
בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע
בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה,
מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק
המקרקעין).

15. גדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, כפי שנקבעו בחוק
המקרקעין, חלים על כל תובענה הבאה בפניו, ובכלל זאת הודעה לצד שלישי.

16. אין בכוחן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - "תקנות סדר הדין
האזרחי"), שהן בבחינת חקיקת משנה, כדי להקנות לבית המשפט - ובהתאמה מכוח
הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, למפקח על רישום מקרקעין - סמכות עניינית שלא
הוענקה לו מלכתחילה בחקיקה ראשית. כך, כבוד השופט י' זמיר בפסק הדין שניתן
בבג"ץ 336/99 דלתא להשקעות ולמסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' בית המשפט
לעניינים מקומיים באריאל, פ"ד נה(3) 246, בעמודים 256-257 (2001), בקבעו
לאמור:

"הסמכות העניינית של בתי המשפט בישראל קבועה
בחקיקה ראשית: לגבי בתי המשפט הכלליים - בחוק
בתי המשפט; לגבי בתי משפט לעניינים מסוימים -
בחוקים המקימים בתי משפט אלה. ... קביעת הסמכות
העניינית של בתי המשפט בישראל בחוק (להבדיל
מחקיקת משנה) משפיעה, כמובן, על התוקף ועל
הפרשנות של חקיקת משנה המסדירה אף היא את
הסמכות של בתי משפט אלה, באופן המקנה עדיפות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/117/2020
מס' תיק: 6/413/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לכללי הסמכות העניינית שנקבעו בחוק. כך, לדוגמה, נפסק כי הוראה בתקנות סדר הדין, המאפשרת לנתבע להגיש לבית המשפט שבו הוא נתבע בקשה על דרך של טען ביניים, אין כוחה עמה לאפשר הגשת בקשה כזאת בעניין החורג מגבולות הסמכות העניינית של בית- המשפט לפי חוק בתי המשפט. ... בהתאם לגישה זאת, נתבע המבקש מבית משפט בישראל סעד כלפי צד שלישי ניצב בפני קושי אם הסעד או העילה לקבלת הסעד אינם מסורים לסמכות העניינית של אותו בית משפט. עיקר הקושי נובע מן הפער בין המעמד של הנורמה הקובעת את גבולות הסמכות העניינית של בית המשפט (חוק) לבין המעמד של הנורמה המסדירה מתן הודעה לצד שלישי (תקנה). ... כיוון שכללי הסמכות העניינית של בתי המשפט בישראל נקבעו בחוק, ולא בתקנות, נראה שאין להרחיב את הסמכות העניינית של בית המשפט באמצעות תקנות.

(ראו גם: ת"א (מרכז) 23612-08-09 מג'יק קרמיק בע"מ נ' עוז גום בע"מ, פורסם ב"נבו" (31.3.2011); ת"א (י-ם) 58376-06-13 האחים אזרד בע"מ נ' עדיאלי בע"מ, פורסם ב"נבו" (6.7.2014)).

17. הוראת תקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי, המסדירה סמכות בית המשפט לדון בהודעה לצד שלישי שהגיש נתבע בתביעה שנדונה בפני בית המשפט, חלה על תביעות המתבררות לפני המפקח על רישום מקרקעין, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין ותקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011. ברם, כאמור בהלכה הפסוקה, אין בהוראת תקנה זו כדי להרחיב סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין מעבר לאמור בהוראות החוק.

18. אפנה, אפוא, לבחון האם מוסמך המפקח על רישום מקרקעין להכריע בהודעה לצד שלישי שלפניי.

19. בהתייחס למהות הסכסוך, טוענים הנתבעים בהודעה לצד שלישי כי אבן הבדולח אחראית לתיקון הליקויים בדירתם בכובעה כחברה קבלנית שבנתה את הבית המשותף. כלשונם: "הבעיה היא של חברת אבן בדולח בע"מ שבנתה את הבנין, שלא עשתה את הניקוז למי הגשמים באופן תקין", ובהמשכם של דברים "הנזילה היא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/117/2020
מס' תיק: 6/413/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מניקוז לא טוב שעשתה חברת אבן הבדולח, כפי שמפורט בחוות הדעת של חברת אינפרטק. (סעיפים 16 ו-18 להודעה לצד שלישי). עילת תביעה זו היא הן מכוח חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, הן עילה חוזית מכוח הסכם המכר שנחתם בין הנתבעים לאבן הבדולח. עילות תביעה אלה אינן נמנות עם עניינים שבסמכות המפקח על רישום מקרקעין, כמפורט בסעיף 72 לחוק המקרקעין. כאמור בהלכה הפסוקה, אין די בזיקה בין התביעה העיקרית להודעה לצד שלישי כדי להקנות למפקח סמכות עניינית אשר מלכתחילה לא ניתנה לו בדין.

20. די באמור כדי למחוק ההודעה לצד שלישי, משהתנאים מכוחם קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה שלפניו, הם תנאים מצטברים.

21. בהתייחס לזהות הצדדים, סבורני כי אבן הבדולח אינה צד לסכסוך אשר המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינו. זאת, מההודעה לצד שלישי הוגשה נגד אבן הבדולח בכובעה כחברה קבלנית שבנתה הבית המשותף, ומתוקף כך אחריותה לתיקון ליקויים הקשורים בבניה זו.

22. אוסיף גם זאת. אמנם, אבן הבדולח רשומה הבעלים של הדירה, משטרם הושלם רישום הנתבעים כבעליה. ברם, אין חולק כי הנתבעים רכשו הדירה מאבן הבדולח, שילמו מלוא התמורה ומחזיקים בדירה מזה שנים רבות. לטובת הנתבעים רשומה הערת אזהרה משנת 2009 בגין עסקת המכר. אך מטעמים הקשורים במחלוקת שניטשה בין הנתבעים לאבן הבדולח טרם הושלם רישום זכות הבעלות של הנתבעים בדירה. בנסיבות אלה, יש לראות הנתבעים 'בעל דירה' לעניין החובה לתקן ליקויים בדירתם, כקבוע בהוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, המורנו לאמור: "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון". יוטעם, כי הוראה דין זו חלה על נסיבות המקרה דנן מכוח הוראת סעיף 8 לתקנון המוסכם והוראת סעיף 64 לחוק המקרקעין.

23. יפים בהקשר זה דבריה של כבוד השופטת א' חיות (כתוארה דאז) בפסק הדין שניתן בע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. חברה לפיתוח בנין בע"מ נ' יום טוב עבוד שבבי (1987)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/117/2020
מס' תיק: 6/413/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בע"מ, פורסם ב"נבו" (31.12.1999). במסגרתו, נדרשה כבוד השופטת חיות לשאלת תחולת הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין (בתים משותפים) על מחזיק בדירה מטעם בעליה, בקבעה לאמור:

"... המחוקק ביקש להחיל הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, ובכללן הוראת סעיף 58 הדנה בחובתו של בעל דירה לשלם את הוצאות ההחזקה, על מי שזיקתו לדירה היא זיקה קרובה מאד לזיקה קניינית, כגון חוכר לדורות או חוכר משנה לדורות. לקטגוריה זו ניתן להוסיף גם את מי שהתקשרו עם בעלים או חוכר של דירה בחוזה לרכישת זכויותיו, וכבר קיבלו בה חזקה אך טרם השלימו את רישום הזכויות על שם". (ההדגשות אינן במקור).

כך בענייננו. יש לראות הנתבעים, המחזיקים בדירה לאחר ששילמו מלוא התמורה לאבן הבדולח והראויים להירשם בעליה מכוח הסכם המכר - בשונה משוכר לשעה או ברשות - 'בעל דירה' לעניין החובה לתקן ליקויים בדירה העלולים לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף.

24. למסקנה זו בידי להגיע אף על פי הגיונם של דברים, שכן אין חולק כי הנתבעים הם הנוהגים בדירה כבעליה. זאת, כנלמד אף מדברי הנתבע 1 בדיון שהתקיים לפניי. ככאלה, נהנים הנתבעים מהזכויות העומדות לבעלי דירה בבית המשותף מכוח הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, ומולן חובותיהם על פי חוק זה.

25. ערה אני להליכים קודמים שהתקיימו בין הבעלים הקודמים של דירת התובעים (כהן יחיאל ושירה) לנתבעים ולאבן הבדולח. בכלל זאת, פסק דינה של כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, מיום 5.7.2015, המורה חיוב הנתבעים ואבן הבדולח לתקן הליקויים בדירת הנתבעים בהתאם לחוות דעת מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין (תביעה מס' 6/168/2013); וכן, פסק דינו של בית המשפט השלום בתל אביב יפו, כבוד השופטת ד' קוברסקי, מיום 29.2.2016, במסגרתו ניתן תוקף של פסק דין להסכמות שבין כהן לאבן הבדולח, לעניין ביצוע פסק דין המפקחת על ידי אבן הבדולח (ה"פ 15-10-21190). מכוחם, ביצעה כנטען אבן הבדולח עבודות לתיקון ליקויים בדירת הנתבעים. ברם, אין בכל אלה כדי להקנות למפקח על רישום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/117/2020
מס' תיק: 6/413/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקרקעין סמכות לדון בהודעה לצד שלישי שלפניי. מקומן של טענות הנתבעים כנגד אבן הבדולח, ככל שנדרש, בגדרי תביעה שרשאים הנתבעים להגיש לבית משפט מוסמך, לרבות מכוח הסכמות שבאו ביניהם ובהתאם להוראות כל דין.

26. לפיכך, הנני להורות מחיקת ההודעה לצד שלישי, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בה. משטרם הוגש כתב הגנה מטעם אבן הבדולח, איני עושה צו להוצאות. הוצאות התובעים בגין מתן עמדתם בהליך דנן, יישקלו בגמר ההליך העיקרי.

27. אשר לתביעה העיקרית, הנני להורות ישיבת קדם משפט נוספת שתתקיים ביום 23.11.2020 בשעה 09:00.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ט"ז חשון תשפ"א, 3 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה